

0001639-98.2017.8.26.0538

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: GUILHERME MARTINS DAMINI

Comarca: Santa Cruz das Palmeiras

Foro: Foro de Santa Cruz das Palmeiras

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 25/05/2022

... 11.343/06), bem como de fomento ao narcotráfico (art. 33, Lei 11.343/06), crime do qual decorrem incontáveis externalidades negativas, a exemplo de outros delitos como o homicídio, tráfico de armas, roubo etc. As circunstâncias, dados periféricos da prática criminosa, não o prejudicam. As consequências, as quais correspondem ao mal causado pelo delito que transcende o resultado ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Cruz das Palmeiras

Foro de Santa Cruz das Palmeiras

Vara Única

Avenida do Café, nº 665, Santa Cruz Das Palmeiras-SP - cep 13650-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0001639-98.2017.8.26.0538 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001639-98.2017.8.26.0538

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 153/2017 - Delegacia de Polícia de Santa Cruz das Palmeiras, 1242/2016 - Delegacia de Polícia de Santa Cruz das Palmeiras

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Paulo Cesar Eugenio e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME MARTINS DAMINI

Vistos.

I - RELATÓRIO

Trata-se de ação penal pública ajuizada pelo Ministério Público contra PAULO CÉSAR EUGÊNIO e CRISTIANO FELIPE JUNQUEIRA, qualificados. Narrou a denúncia que, durante o repouso noturno do dia 26 de agosto de 2016, no Sítio Casa Amarela, Loteamento Varotti, nesta cidade e comarca de Santa Cruz das Palmeiras/SP, os denunciados agindo em concurso e unidade de propósitos, subtraíram, em proveito comum, 8 (oito) leitões, de aproximadamente 90 dias, pesando entre 8 (oito) a 9 (nove) Kg cada um, semovente domesticável de produção, pertencente a Antônio Aparecido Teodoro, avaliados em aproximadamente R\$ 70,00 cada. Pugnou, assim, pela condenação dos denunciados nas sanções do artigo no artigo 155, § 1º e § 4º, IV e § 6º do Código Penal, do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 15/04/2019 (fls. 53/54).

Citados, em resposta à acusação, sem preliminares, os acusados teceram alegações meritórias. Arrolaram as mesmas testemunhas da acusação (fls. 85/90). Em audiência de instrução, foram ouvidas a vítima, 2 (duas) testemunhas e interrogado os acusados.

Na fase do art. 402 do CPP, nenhuma diligência foi requerida.

Por meio de alegações finais orais, o Ministério Público reiterou os termos da inicial acusatória e requereu a condenação de ambos os acusados.

A seu turno, a Defesa pugnou pela absolvição do acusado Cristiano por falta de provas e a aplicação do princípio da insignificância, em prol de ambos os denunciados. Subsidiariamente, pelo reconhecimento da confissão de Paulo César e aplicação das demais benesses legais.

É o relatório. Fundamento e decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Inexistindo nulidades a inquinar o feito, e estando presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, examino o mérito.

A materialidade dos fatos promana do auto de prisão em flagrante (fls. 1/2), boletim de ocorrência (fls. 15/18), auto de exibição e apreensão (fl. 19), auto de avaliação (fl. 20), laudo pericial (fls. 173/185), bem como da prova oral colhida. A autoria é certa e deve ser atribuída a ambos os acusados, a despeito de apenas Paulo César a ter confessado nas duas oportunidades em que foi ouvido, dizendo ter realizado o furto para comprar drogas.

Cristiano Felipe, por sua vez, se retratou da assunção de culpa externada durante o inquérito. Não obstante, a versão do último ficou isolada nos autos.

Com efeito, a vítima Antonio Aparecido Teodoro aduziu, na fase inquisitorial, que ouviu na cidade que fora Paulo César quem subtraíra seus leitões e os estaria vendendo na cidade.

A seu turno, Marcos Aparecido Riberti verberou que comprou um leitão de Paulo César e, na ocasião, ele estava em companhia do corréu Felipe. Embora em juízo não tenha se recordado da última afirmação, seus relatos foram corroborados, sob o crivo do contraditório, pela testemunha Armando Nelcídio Gonçalves, investigador de polícia, o qual destacou que Marcos informara que a aquisição do animal foi feita pelo primeiro denunciado, em conjunto com o segundo.

Bem por isso, ficou claro que os denunciados, agindo em concurso e unidade de desígnios, de forma consciente e intencional e, portanto, dolosa (art. 18, I, CP), em período noturno, subtraíram, para si, coisas alheias móveis, consistentes em semoventes (leitões), exercendo sobre elas poder inerente ao da propriedade, qual seja, o de disposição (art. 1.196 c/c art. 1.228, Código Civil), ao vender um dos animais a terceiro. Os fatos, pois, são típicos, por se amoldarem à conduta descrita no art. 155, §§ 1º e 4º, IV e § 6º, do CP.

A ilicitude é patente, à luz da teoria indiciária ou da ratio cognoscendi, porquanto não há eximentes.

Também se faz presente a culpabilidade. Isso porque os réus são imputáveis, tinham potencial consciência da ilicitude e deles era exigível condutas diversas, nenhuma dirimente militando em seu favor.

Destarte, sendo o fato típico, ilícito e culpável, de rigor a condenação.

II.1 – DOSIMETRIA DAS PENAS

Passo, pois, à dosimetria e individualização das penas (art. 5º, XLVI, CF/88), norteando-me, precipuamente, pelos arts. 59 e 68 do CP.

a) Paulo César Eugênio

A culpabilidade, assim entendido o grau de reprovabilidade, é elevada pois o crime teve como objeto semovente domesticável de produção, qualificadora que valoro na primeira fase da dosimetria, ao passo que a outra se prestou a tornar o delito circunstanciado. Maus antecedentes (condenação transitada em julgado em 2018, por crime praticado em 20110000954-04.2011.8.26.0538 – fl. 126). A conduta social, caracterizada pelo comportamento no meio em que vive, e a personalidade, que representa a índole do agente, não contam com elementos suficientes para esclarecimento. O motivo, qual seja, a obtenção de dinheiro para a aquisição de drogas é espúrio, por externar intenção de vilipêndio à saúde pública (art. 28, Lei 11.343/06), bem como de fomento ao narcotráfico (art. 33, Lei 11.343/06), crime do

qual decorrem incontáveis externalidades negativas, a exemplo de outros delitos como o homicídio, tráfico de armas, roubo etc. As circunstâncias, dados periféricos da prática criminosa, não o prejudicam. As consequências, as quais correspondem ao mal causado pelo delito que transcende o resultado típico, não foram graves. O comportamento da vítima é neutro e não o desfavorece.

Na primeira fase, tendo sido valoradas negativamente 3 (três) circunstâncias, fixo as penas-base em 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", CP) e a agravante da reincidência (art. 61, I, CP - condenação transitada em julgado em 2014 por crime praticado em 2011 - 0002462-82.2011.8.26.0538 - fl. 127), as compenso, mantendo as reprimendas.

Na terceira fase, inexistindo quaisquer minorantes e reconhecida a majorante do art. 155, § 1º do CP, elevo-as em 1/3, concretizando-as em 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 160 (cento e sessenta) dias-multa.

Convém precisar que a causa de aumento em questão é aplicável tanto na forma simples (caput) quanto na forma qualificada (§ 4º) do delito de furto, ao passo que a mera localização topográfica do dispositivo não constitui óbice a tanto, igualmente ao que ocorre em relação à coexistência do privilégio do § 2º do art. 155 com as qualificadoras do delito. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça endossam este entendimento (STF, 2ª Turma. HC 130952/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 13/12/2016 e STJ, 6ª Turma. HC 306.450-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 4/12/2014).

Fixo o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do maior salário-mínimo vigente ao tempo do fato, tendo em conta a ausência de informações sobre a condição econômica do réu (art. 49, § 1º c/c art. 60, CP).

O regime inicial será o fechado, ante a reincidência sobredita (art. 33, § 2º, "a", CP), não sendo o caso de aplicação da Súmula 269 do STJ, uma vez que as circunstâncias judiciais não lhe são inteiramente favoráveis.

Inviável a aplicação do art. 387, § 2º, do CPP, por falta de informações hábeis a respaldar não só a real situação processual do acusado, mas também os requisitos subjetivos indispensáveis à estipulação de regime diverso do ora imposto, cabendo-lhe pleitear o benefício que entende devido junto à Vara de Execução Criminal Competente.

Não é cabível a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, em virtude da quantidade de pena cominada (arts. 44 e 77, CP).

b) Cristiano Felipe Junqueira

A culpabilidade, assim entendido o grau de reprovabilidade, é elevada pois o crime teve como objeto semovente domesticável de produção, qualificadora que valoro na primeira fase da dosimetria, ao passo que a outra se prestou a tornar o delito circunstanciado. Maus antecedentes (condenação transitada em julgado em 2021 por crime praticado em 2014 - 0002060-93.2014.8.26.0538 - fl. 133). A conduta social, caracterizada pelo comportamento no meio em que vive, e a personalidade, que representa a índole do agente, e o motivo, não contam. As circunstâncias, dados periféricos da prática criminosa, não o prejudicam. As consequências, as quais correspondem ao mal causado pelo delito que transcende o resultado típico, não foram graves. O comportamento da vítima é neutro e não o desfavorece.

Na primeira fase, tendo sido valoradas negativamente 2 (duas) circunstâncias, fixo as penas-base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses e 90 (noventa) dias-multa.

Na segunda fase, sem atenuantes ou agravantes, mantenho as reprimendas.

Na terceira fase, inexistindo quaisquer minorantes e reconhecida a majorante do art. 155, § 1º, do CP, elevo-as em 1/3, concretizando-as em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa.

Fixo o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do maior salário-mínimo vigente ao tempo do fato, tendo em conta a ausência de informações sobre a condição econômica do réu (art. 49, § 1º c/c art. 60, CP).

O regime inicial será o semiaberto, ante a reincidência sobredita (art. 33, § 2º, "b", CP), ante o patamar de pena aplicado.

Inviável a aplicação do art. 387, § 2º, do CPP, por falta de informações hábeis a respaldar não só a real situação processual do acusado, mas também os requisitos subjetivos indispensáveis à estipulação de regime diverso do ora imposto, cabendo-lhe pleitear o benefício que entende devido junto à Vara de Execução Criminal Competente.

Não é cabível a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, em virtude da quantidade de pena cominada (arts. 44 e 77, CP).

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo procedente o pedido constante da exordial, resolvendo o mérito, para:

1 - CONDENAR o réu PAULO CÉSAR EUGÊNIO, qualificado nos autos, com fulcro no art. 387 do CPP, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, II c/c art. 71, caput, do CP, a 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 160 (cento e sessenta) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal;

2 - CONDENAR o réu CRISTIANO FELIPE JUNQUEIRA, qualificado nos autos, com fulcro no art. 387 do CPP, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, II c/c art. 71, caput, do CP, a 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 120 (cento e vinte) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal.

IV - DELIBERAÇÕES FINAIS

Deixo de fixar valor mínimo para reparação do dano causado pelas infrações, na forma do art. 387, IV, do CPP, ao passo que não houve requerimento por parte do Ministério Público, o que inviabilizou o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo acusado (art. 5º, LV, CF/88).

Defiro o recurso em liberdade, à luz dos art. 282 c/c art. 312 c/c art. 313 c/c art. 387, §1º, do CPP, pois assim responderam ao processo, nada havendo, neste momento, a justificar a segregação cautelar.

Condeno os réus ao pagamento das custas processuais (art. 804, CPP). Eventual requerimento de gratuidade da justiça será analisado na fase de execução.

Após o trânsito em julgado: a) oficie-se ao Instituto de Identificação, na forma da lei; b) oficie-se ao TRE, para fins do disposto no art. 15, III, da CF/88 c/c art. 71 do Código Eleitoral; c) expeça-se guia de execução definitiva (art. 106, LEP); d) dê-se baixa e arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Santa Cruz Das Palmeiras, 25 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA